

1501001-41.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501001-41.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501001-41.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211168/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 26543112 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2211168 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR LUIS DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

CÉSAR LUIS DOS REIS foi dado como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 04 de agosto de 2.022, por volta das 06h25, na rua Mem de Sá, 428, Vila Alto Paraíso, nesta cidade, mediante escalada, subtraiu para si vinte metros de fios, avaliados em cento e cinquenta reais, pertencente à vítima Rosa Maria Gama Moretti.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 09 de agosto de 2.022 (fls. 82).

Citado (fls. 90), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 98/99.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 125 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 146/149).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 153/165, alegando que: 1)- a conduta é atípica pela aplicação do princípio da insignificância; 2)- a pena base não deve ultrapassar o mínimo legal. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial diverso do fechado, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça e em face do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 10/11, pelo auto de apreensão de fls. 13 (vinte metros de fios – avaliados em cento e cinquenta reais) e pelo laudo pericial de fls. 131/137 (o acesso ao imóvel se deu mediante escalada do muro, situado no terço anterior direito do imóvel, próximo ao poste de iluminação padrão de energia, onde se verificou a existência de esfregaço e sujidades de cor marrom, produzidos aparentemente por mãos e pés descalços).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a vítima Evandro afirmou que, ao acordar pela manhã, viu um rapaz sobre o telhado e acionou a polícia. O indivíduo desceu e virou a esquina. A polícia chegou, perseguiu-o e o deteve. Viu a pessoa que os policiais prenderam na delegacia. A mesma sacola com ela apreendida era a que o criminoso portava. Na sacola, havia vários fios. O policial subiu no telhado e constatou que os fios foram dali retirados. Mora no imóvel ao lado. Escutou barulho, saiu na rua e viu o criminoso sobre o telhado. Viu-o saindo de dentro do telhado. Em seguida, ele desceu o muro e foi para a rua. Ao descer o muro, o réu portava a sacola. A residência estava vazia. Sua irmã não estava ali.

A testemunha Fabiano Justino Caçador, policial militar, disse ter recebido notícia do COPOM a respeito de furto em andamento. Deslocou-se de imediato ao local informado e conversou com o solicitante. Ele passou as características do criminoso. O solicitante era um vizinho e dizia que a casa pertencia à irmã dele. Ela estava, salvo engano, fora do país. Ele apontou que o indivíduo havia acabado de virar a esquina, tomando direção da Vila Falcão. Viu o réu a duzentos metros do local e o abordou. Ele estava com a fiação furtada em mãos. Adentrou no imóvel da vítima. Constatou que o réu removeu algumas telhas e subtraiu a fiação.

A testemunha Diego Vinicius Cordeiro, também policial militar, explanou ter sido solicitado pelo COPOM para atender ocorrência de furto em andamento. Um vizinho teria avistado o réu no telhado da casa de sua irmã, com uma sacola em mãos. Ainda segundo o vizinho, no momento em que teria percebido que foi flagrado, o acusado houvera corrido a pé. Dirigiu-se ao local e passou a fazer diligências. Alguns metros à frente, encontrou o acusado, que estava na posse de uma sacola contendo os fios subtraídos. Os policiais o detiveram e todos voltaram para o imóvel da vítima. O réu confessou o furto. O irmão da vítima morava ao lado e forneceu as chaves do imóvel. Os policiais ali adentraram e notaram que foram levados fios mediante arrombamento do telhado, de onde foram retiradas telhas. Foi o irmão da vítima quem fez contato com a polícia e que, depois, passou as características do criminoso. Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito. Subiu no telhado pelo muro e furtou fios.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

“Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário.” (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, que flagraram o réu em posse da "res".

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Como é sabido, a posse de objeto sabidamente furtado, associada à ausência de explicação plausível ou verossímil para tal, autoriza a conclusão de que o possuidor é autor do delito de furto, não havendo que se cogitar de "presunção" em detrimento de postulados constitucionais.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Furto - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório.

Entendimento. A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem." (TJSP, Apelação n. 0001090-33.2012.8.26.0322, rel. Grassi Neto, j. 07/08/2014).

Destarte, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria estão bem demonstrados. Noutro aspecto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. O réu, como será melhor exposto em tópico oportuno, possui várias condenações pretéritas por delitos patrimoniais.

De acordo com entendimento jurisprudencial, o reconhecimento da insignificância é incompatível com a reiteração de condutas criminosas.

Nesse sentido:

"Em recente julgado, o STF entendeu que a reiteração de condutas criminosas afasta a aplicação do princípio da insignificância (2ª T., HC 114.462). De fato, impõe-se analisar não apenas a conduta do processado em si, mas também todas as circunstâncias do caso concreto" (TJSP, Apelação n. 0019387-87.2011.8.26.0269, rel. Newton Neves, j. 24/06/2014).

Prosseguindo, no caso, a "res" foi avaliada em R\$ 150,00 (fls. 13).

Trata-se de valor superior a 10% do salário mínimo da época do fato.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, sendo o valor do bem superior a 10% do salário mínimo da época do fato, não cabe aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

"Quanto à aplicação do princípio bagatelar esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos." (AgRg no AREsp n. 849458/SP, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2016/0031323-5, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, 15/03/2016).

Afasta-se, pois, a aplicação do princípio da insignificância.

No tocante à qualificadora da escalada, restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 131/137, que constatou: "isolada à esquerda, à direita e aos fundos por muro em alvenaria, este com altura mínima em relação ao solo de 2,50 metros (...) o

acesso delituoso se deu mediante escalada do muro, situado no terço anterior direito do imóvel, próximo ao poste de iluminação padrão de energia" (fls. 132/133).

Em suma, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, dois anos de reclusão, mais dez dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 47 - art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e artigo 307, ambos do Código Penal; fls. 47/48 - art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal; fls. 48/49 - art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal; e fls. 49/50 - art. 155, §4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal).

No entanto, confessou amplamente a prática do crime.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência."

(HC n. 288.910/SP, 6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

No caso concreto, no entanto, não se pode determinar pura e simplesmente a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, pois, como visto, o réu é multirreincidente.

Nessa ótica, o melhor a fazer é desconsiderar apenas parcialmente o efeito das condenações pretéritas.

Nesse sentido:

"... não há como se operar a compensação integral ante a constatação de múltiplas reincidências. A melhor solução para a hipótese, a fim de não desprestigiar a confissão proporcionada pelos réus, é desconsiderar uma das condenações que caracterizam a reincidência e acrescer à pena patamar de aumento somente pelas condenações restantes." (TJSP, Apelação n. 0023777-06.2010.8.26.0344, rel. Salles Abreu, j. 28/02/2012).

Sendo assim, na segunda fase de aplicação da pena, considerando a reincidência múltipla e sua parcial compensação com a atenuante da confissão, eleva-se a pena na proporção de apenas um quarto, resultando em dois anos e oito meses de reclusão, mais treze dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante a múltipla reincidência em delitos patrimoniais, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não tem repercussão na redefinição do regime inicial de cumprimento da pena, seja porque não satisfeito, ainda, em prisão provisória, o lapso temporal necessário à progressão de regime, seja porque o acusado tinha pena a cumprir (fls. 45/46), de modo que eventual regime diverso somente pode ser estabelecido pelo juízo das execuções criminais, após somatório das sanções penais.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu César Luiz dos Reis como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, a cumprir dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar treze dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

O réu foi preso em flagrante e permaneceu custodiado durante a instrução. Agora, condenado a cumprir pena relativamente longa, em regime inicial fechado, com maior dose de razão há de permanecer encarcerado provisoriamente, pois há o risco de que, se solto, busque se subtrair da aplicação da lei penal, sem contar a probabilidade de reiterar a prática delituosa, tendo em vista sua reincidência múltipla. Expeça-se, pois, ofício de recomendação.

P.R.I.

Bauru, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA